

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2531

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
นายพิเชษฐ์ หวังสุทธิปิติ กับพวก
นางแมะโม่ง มามะ

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.วิ.อ. มาตรา 40, มาตรา 48 วรรคท้าย

กรณีที่ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินของกลางแก่เจ้าของ หากผู้ร้องเห็นว่าตนเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลางที่แท้จริงก็ชอบที่จะดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 48 วรรคท้าย ด้วยการฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลที่มีอำนาจชำระ ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินของกลางในคดีเดิมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 หาได้ไม่ เพราะไม่ใช่กรณีที่ศาลสั่งริบทรัพย์สินของกลาง.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๓๔๓, ๙๑ ที่ได้แก้ไขแล้ว และให้คืนของกลางแก่เจ้าของกับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย

ผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องว่า จำเลยนำทรัพย์สินของกลางมาขายฝากไว้กับผู้ร้องทั้งสี่ครบกำหนดแล้ว จำเลยไม่ไถ่ทรัพย์สินคืน ทรัพย์สินจึงตกเป็นของผู้ร้องทั้งสี่ต่อมา เจ้าพนักงานได้มาขอริบทรัพย์สินดังกล่าวไป ประกอบหลักฐานในการดำเนินคดีบัดนี้ คดีถึงที่สุดแล้ว ขอให้ศาลมีคำสั่งคืนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสองทบทวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้คืนทรัพย์ของกลางแก่ผู้ร้องทั้งสองตามที่ได้รับซื้อ
ฝากไว้แต่วันแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาซื้อที่ซื้อฝากมา

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กรณีของผู้ร้องทั้งสองมิใช่เป็นการเสนอขอให้ศาลสั่งคืน
ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ริบแก่เจ้าของที่แท้จริงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๖ เพราะในคดีนี้ศาลชั้นต้นมิได้สั่งริบทรัพย์สินที่ผู้ร้องทั้งสองขอคืน เพียงแต่สั่งให้คืน
ของกลางแก่เจ้าของ หากผู้ร้องทั้งสองเห็นว่า ตนเป็นเจ้าของอันแท้จริง ก็ชอบที่จะ
ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๘ วรรคท้าย ด้วย
การฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลที่มีอำนาจชำระ ผู้ร้องทั้งสองหาไม่อำนาจมาร้องเช่นนี้ไม่

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายสนอง ยุทธสุนทร

ศาลอุทธรณ์ - นายประศาสน์ ชำรงกาญจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น